

Nr. 266 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsarbeitsminister. 11. Dezember 1933

R 43 II/547, Bl. 65–66 *Durchschrift*

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit; Ausschluß der Rechtsanwälte vor den Arbeitsgerichten]

Sehr verehrter Herr Kollege!

Den Entwurf eines Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit habe ich im Laufe des gestrigen Tages bekommen; er beunruhigt mich auf das schwerste, soweit er das Schicksal der Rechtsanwaltschaft betrifft¹⁾).

1. Der Entwurf bekennt sich mit einer gewissen Feierlichkeit zum Ausschluß der Rechtsanwälte vor den Arbeitsgerichten (§ 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes²⁾). Die Rechtsanwaltschaft hat von jeher diese Bestimmung als schwer diffamierend für ihren Stand empfunden; sie hat große Hoffnungen auf die nationale Regierung gesetzt, daß dieser Punkt in ihrem Sinne bereinigt werden würde.

Ich selbst kann nicht verschweigen, daß nach meinem Empfinden der Gesetzentwurf von einer geradezu feindseligen Einstellung gegen die Rechtsanwaltschaft getragen ist. Ich halte es nicht für möglich, das Wirken eines Standes, den die staatliche Gesetzgebung selbst als Organ der Rechtspflege betrachtet, unter dem Gesichtspunkt der Gefährdung des Klassenfriedens einzuschränken. Gerade für einen solchen Gedanken sehe ich in der Ideenwelt des neuen Staates keinen Raum.

2. Die Beratungsstellen des Entwurfs sollen simultan sein, d. h. in gleicher Weise für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Ihre Tätigkeit soll sich aber nicht bloß auf die Beratung beschränken, sondern auch die Prozeßvertretung durch Leiter und Angestellte mitumfassen. Eine Frage, über die ich mir noch nicht klar werden kann, ist diese: Kann eine Beratungsstelle die Prozeßvertretung zweier streitender Parteien übernehmen oder auch nur vermitteln, ohne mit gewissen Grundforderungen für Parteivertretung in ernsten Konflikt zu kommen, und kann nicht bei der Bedeutung, die der Parteivertretung für die Rechtspflege zukommt, letzten Endes auch diese durch die neue Regelung gefährdet werden?

¹⁾ Der RArbM hatte den Entwurf am 8. 12. vorgelegt (zum allgem. Inhalt s. Dok. Nr. 284, P. 1). Im Begleitschreiben hatte er unter Hinweis auf die Absicht des RJM, bei Beratung des Entwurfs die Zulassung von Rechtsanwälten vor den Arbeitsgerichten erneut zu beantragen, u. a. ausgeführt: Die DAF richte „zur Zeit Rechtsberatungsstellen ein, in die neben den Rechtsberatern der bisherigen Arbeitgeberverbände auch die Rechtsberater der Arbeitnehmerverbände aufgenommen werden. Diese neuen Stellen sollen künftig sowohl Arbeitgeber wie Arbeitnehmer ohne Unterschied ihrer sozialen Funktionen in Arbeitsrechtsfragen beraten und vor den Arbeitsgerichten vertreten. Der große erzieherische Wert dieser neuen Einrichtung, die einen der schwersten Schläge gegen das Klassenkampfprinzip darstellt, würde wesentlich beeinträchtigt werden, wenn künftig auch Rechtsanwälte vor den Arbeitsgerichten auftreten könnten. Die Gefahr läge dann nahe, daß zahlreiche Arbeitgeber Rechtsanwälte zu ihrer Vertretung heranziehen und die Rechtsberatungsstellen in erster Linie zu Vertretungen der Arbeitnehmerschaft würden.“ (R 43 II/547, Bl. 37–57).

²⁾ Betrifft § 71 Abs. 4 des Entwurfs, in dem eine wie folgt lautende Neufassung des § 11 des Arbeitsgerichtsgesetzes vom 23. 12. 26 (vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 73) vorgesehen war: „Vor den Arbeitsgerichten sind als Prozeßbevollmächtigte oder Beistände Rechtsanwälte oder Personen, die die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten vor Gericht geschäftsmäßig betreiben, ausgeschlossen; zugelassen sind jedoch Leiter und Angestellte der Rechtsberatungsstellen der Deutschen Arbeitsfront, soweit sie nicht neben dieser Vertretung die Tätigkeit als Rechtsanwalt ausüben oder, ohne Rechtsanwälte zu sein, die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten vor Gericht gewerbsmäßig gegen Entgelt betreiben.“ Vor den Landesarbeitsgerichten sollten dagegen Rechtsanwälte zur Prozeßvertretung zugelassen werden (R 43 II/547, Bl. 53–54).

Daß im übrigen der geplante Ausbau der ständigen Beratungsstellen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Rechtsanwaltschaft erheblich vermehren wird, bedarf keiner Ausführung, weil in vielen Fällen, in denen heute noch die Anwälte in Arbeitsfragen wenigstens zu beratender Tätigkeit herangezogen werden, künftig die Arbeitsfront an ihre Stelle treten wird.

Die Beunruhigung der Rechtsanwaltschaft ist ganz beträchtlich; ihre Notlage ist bekannt. Bei dieser Sachlage habe ich mich beeilt, im Einvernehmen mit dem Herrn Reichsjustizkommissar³⁾ und dem Leiter der Fachgruppe der Rechtsanwaltschaft⁴⁾ Ihnen diesen Gedanken mitzuteilen und verbinde damit die Bitte um eine persönliche Aussprache über diese Punkte, bevor die Gesetzesvorlage im Kabinett behandelt wird⁵⁾.

Mit den verbindlichsten Grüßen und
Heil Hitler!
Ergebenst
gez. Dr. Gürtner

3) Hans Frank.

4) Raeke, Leiter der Reichsfachgruppe Rechtsanwälte des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSDJ).

5) Über eine derartige Aussprache in den Akten nichts ermittelt. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 269.

Zitierhinweis

Nr. 266 Der Reichsminister der Justiz an den Reichsarbeitsminister. 11. Dezember 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d266>